Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 20ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810334

Processo nº 0116697-67.2023.8.17.2001

AUTOR(A): L. L. S. D. A.
REPRESENTANTE: LADJANE SIQUEIRA DANTAS

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Lorenzo Luciano Siqueira de Araújo, menor representado por sua genitora, em face de Hapvida Assistência Médica Ltda.

À exordial (id. 145640424) a parte autora relata que é beneficiário de plano de saúde operado pela ré e ter sido diagnosticado com diabetes mellitus tipo I em fevereiro de 2022, e fazer uso de insulina com cerca de 6 a 10 aplicações diárias, além de 8 a 10 medicações de glicemia capilar.

Relata que, mesmo seguindo o tratamento, sua médica assistente atestou que o autor "apresenta grande variabilidade glicêmica, com episódios frequentes de hipoglicemia grave e hipoglicemia diariamente". Por esta razão, a profissional lhe prescreveu o uso de "Leitor de sensor FreeStyle Libre" e "Sensores Freestyle Libre", que fornecem relatórios de grande precisão para ajuste do uso de insulina, entre outros insumos constantes do laudo de ID 145641894.

No entanto, ao requerer a cobertura dos insumos à parte ré, esta apresentou negativa, justificando que os medicamentos de uso domiciliar de custeio obrigatório pela seguradora são somente os antineoplásicos orais e aqueles para controle de seus efeitos adversos. Afirma o autor que sua genitora não tem condições de arcar com o tratamento, que a negativa é abusiva, e que a cobertura está garantida pelo CDC e também pelo art. 10, §13, I da Lei 9.656/98.

Pede, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a fornecer ou custear os insumos. No mérito pugna pela convolação da tutela antecipada e o pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais. Pede também a gratuidade judiciária.

Ao id. 145657789 foi deferido o benefício da gratuidade judiciária e indeferida a tutela antecipada.

A ré apresentou contestação ao id. 165869266, na qual alega que a negativa do tratamento insulínico é devida por se tratar de medicamentos para tratamento domiciliar e não antineoplásicos orais. Afirma também que o SENSOR LIBRE FREESTYLE trata-se órtese (não implantável) não relacionada à ato cirúrgico, o que também justifica a exclusão do tratamento pleiteado.

Réplica ao id. 174786484.

Intimadas para se manifestarem sobre a produção de provas, as partes informaram não haver interesse e pugnaram pelo julgamento antecipado da demanda.

É o que importa relatar. Decido.

A parte autora, diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo I (CID 10: E10.9), busca que o tratamento através da utilização do “Leitor de sensor FreeStyle Libre” e “Sensores Freestyle Libre” seja custeado pela operadora de saúde da qual é beneficiária.

Consta da própria peça exordial que os aparelhos e insumos pleiteados são encontrados em estabelecimentos farmacêuticos e funcionam para monitorar a enfermidade, fornecendo relatórios mais precisos.

Observa-se que o sensor "Freestyle Libre" inclui-se na definição de "órtese, prótese e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico", cuja cobertura encontra-se expressamente excluída pela cláusula 8.1, alínea j do negócio jurídico firmado entre as partes, pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656 /98, bem como pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Da mesma forma, quanto aos referidos insumos, a jurisprudência dominante e mais recente do Superior Tribunal de Justiça, entende ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, também do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

Especificamente para a hipótese da enfermidade em apreço, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não há obrigatoriedade de cobertura de equipamento (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar, assim como não há obrigatoriedade

de cobertura de órtese não vinculada a ato cirúrgico, conforme julgados recentes colacionados a seguir:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESE. INSUMOS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA**. TRATAMENTO DOMICILIAR**. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI Nº 9.656/1998. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE 1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021) .**2. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde** .3. **Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba de infusão de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar** .4. Agravo interno não provido.
>
> (STJ - AgInt no REsp: 2042642 PE 2022/0385094-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)
>
> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. **1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no art. 10, VII, da Lei 9.656/98, é devida a cobertura pelo plano de saúde de próteses e materiais diretamente ligadas ao ato cirúrgico.Precedentes.1.1. No presente caso, não se trata de órtese cirúrgica ou capaz de substituir cirurgia eventualmente necessária**. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
>
> (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2266906 RJ 2022/0392655-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Em caso similar, entendeu da mesma forma o TJPE:

> Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho 1ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0080664-78.2023.8.17.2001 APELANTE: ALESSANDRA DE SOUZA CAMPELO CARNEIRO APELADA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RELATOR: DES. RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER**. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR.** BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. **NEGATIVA LÍCITA DE COBERTURA**. **EQUIPAMENTO EQUIPARADO A ÓRTESE NÃO IMPLANTÁVEL EM ATO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10º, VII DA LEI 9.656/1998**. EXTREMA DESVANTAGEM À PARTE SEGURADA NÃO VERIFICADA. DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO SIMILARMENTE EFICAZ NO MERCADO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA IRRETOCADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo as partes acima indicadas, acordam, os Senhores Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco acordam, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho Relator
>
> (TJ-PE - Apelação Cível: 00806647820238172001, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 22/07/2024, Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (1ª CC))

Sendo assim, a negativa administrativa por parte da ré encontra-se devida, inexistindo, por consequência, qualquer ato ilícito ensejador de dano moral.

Ante o exposto, **julgo IMPROCEDENTE o feito**. Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa ante o deferimento da gratuidade judiciária. Extingo o processo com fulcro no art. 487, I do CPC.

Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Recife, 18 de setembro de 2024.

Sérgio Paulo Ribeiro da Silva

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: SERGIO PAULO RIBEIRO DA SILVA
18/09/2024 17:55:52
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 182624905

24091817555264300000178157910

IMPRIMIR GERAR PDF